

Rubrum und Verfahrensbasis

Gericht

Landgericht Musterstadt, 7. Zivilkammer, Geschäftsnummer 7 O 88/26. Vorsitzender der Kammer als Berichterstatter.

Verfahrensart

Allgemeine Zivilklage auf Zahlung restlichen Werklohns aus einem Bauvertrag, verbunden mit einer hilfsweise zur Aufrechnung gestellten Schadensersatzforderung der Beklagten. Verfahren vor der Zivilkammer des Landgerichts; es besteht Anwaltszwang nach Paragraph 78 Absatz 1 ZPO. Beide Parteien sind anwaltschaftlich vertreten.

Parteien

Klägerin: Edelholz Bau Berlin GmbH, Gewerbering 11, 12349 Musterstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Musterstadt unter HRB 44021, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Roderich Kemnitz. Bauunternehmen, das die Errichtung des Wohngebäudes ausgeführt hat.

Beklagte: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt. Bauherrin und Auftraggeberin des streitgegenständlichen Bauvorhabens.

Verfahrensbevollmächtigte

Für die Klägerin: Rechtsanwalt Dr. Albrecht Vohwinkel, Vohwinkel und Partner mbB, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt.

Für die Beklagte: Rechtsanwältin Dr. Petra Falk, Falk und Kollegen, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt.

Streitwert und Zuständigkeit

Vorläufiger Streitwert 87.450 Euro (Klageforderung; die hilfsweise zur Aufrechnung gestellte Gegenforderung erhöht den Streitwert nach Paragraph 45 Absatz 3 GKG nur, soweit über sie rechtskräftig entschieden wird). Sachliche Zuständigkeit des Landgerichts nach Paragraph 71 Absatz 1, Paragraph 23 Nummer 1 GVG (Streitwert über 10.000 Euro). Oertliche Zuständigkeit nach Paragraphen 12, 17 ZPO (Sitz der Klägerin nicht maßgeblich; Wohnsitz der Beklagten) sowie nach Paragraph 29 ZPO (Erfüllungsort der werkvertraglichen Leistung am Bauort in Musterstadt); beide Anknüpfungen führen nach Musterstadt.

Verfahrensstand bei Aktenübernahme

Klage eingereicht und nach Eingang des Gerichtskostenvorschusses zugestellt. Verteidigungsanzeige fristgerecht. Klageerwidderung mit Aufrechnungserklärung liegt vor. Ein Termin ist noch nicht bestimmt; über die Verfahrensweise (früher erster Termin nach Paragraph 275 ZPO oder schriftliches Vorverfahren nach Paragraph 276 ZPO) ist zu entscheiden. Ein gerichtliches Sachverständigengutachten ist absehbar erforderlich.

Klageschrift

Rechtsanwalt Dr. Albrecht Vohwinkel, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An das Landgericht Musterstadt, 7. Zivilkammer

In dem Rechtsstreit der Edelholz Bau Berlin GmbH, Gewerbering 11, 12349 Musterstadt, gesetzlich vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Roderich Kemnitz, Klaegerin, Prozessbevollmaechtigter Rechtsanwalt Dr. Vohwinkel, gegen Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, Beklagte, erhebe ich namens und in Vollmacht der Klaegerin Klage und werde beantragen:

Antraege

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 87.450 Euro nebst Zinsen in Hoehe von neun Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 26.03.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist vorlaeufig vollstreckbar, hilfsweise gegen Sicherheitsleistung.

Sachverhalt

Die Klaegerin ist ein Bauunternehmen. Die Parteien schlossen am 14.04.2025 einen Bauvertrag ueber die schlussselfertige Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem Grundstueck der Beklagten, Lindenweg 4 in Musterstadt, zu einem Pauschal festpreis von 645.000 Euro brutto (Anlage K 1). Die Geltung der Vergabe- und Vertragsordnung fuer Bauleistungen Teil B wurde nicht vereinbart; es gilt das Werkvertragsrecht des Buergerlichen Gesetzbuchs.

Die Klaegerin fuehrte die Bauleistungen vollstaendig aus. Das Bauwerk wurde der Beklagten am 10.02.2026 uebergeben und an diesem Tag foermlich abgenommen. Das Abnahmeprotokoll (Anlage K 3) weist drei Vorbehalte aus, naemlich eine Feuchtigkeitsstelle im Kellerbereich, einen Riss im Estrich des Erdgeschosses sowie eine zu pruefende Dachanschlussfuge. Die Klaegerin hat diese Punkte als unwesentlich behandelt; sie sind aus ihrer Sicht entweder unbegrundet oder auf Eigenleistungen und Nutzungsverhalten der Beklagten zurueckzufuehren.

Die Klaegerin erteilte am 25.02.2026 die Schlussrechnung ueber die noch offene Restverguetung (Anlage K 2). Nach Anrechnung der von der Beklagten geleisteten Abschlagszahlungen in Hoehe von insgesamt 557.550 Euro verbleibt ein Restwerklohn von 87.450 Euro. Dieser Betrag ist mit der Abnahme und Erteilung der pruefbaren Schlussrechnung faellig geworden (Paragraf 641 Absatz 1 BGB).

Mit anwaltlichem Schreiben vom 11.03.2026 wurde die Beklagte unter Fristsetzung bis zum 25.03.2026 zur Zahlung aufgefordert. Eine Zahlung erfolgte nicht; die Beklagte befindet sich seit dem 26.03.2026 in Verzug.

Soweit die Beklagte Maengel geltend macht, ist darauf hinzuweisen, dass die behaupteten Maengel bestritten werden und etwaige Maengelansprueche im uebrigen verjaehrt sind, soweit sie auf die im Abnahmeprotokoll nicht vorbehaltenen Umstaende gestuetzt werden.

Beweisangebote

- Zum Abschluss und Inhalt des Bauvertrags: Bauvertrag vom 14.04.2025 (Anlage K 1).
- Zur vollstaendigen und mangelfreien Ausfuehrung sowie zur Abnahme: Abnahmeprotokoll vom 10.02.2026 (Anlage K 3) sowie Zeugnis des Bauleiters Falk Osterloh, zu laden ueber die Klaegerin.

- Zur Hoehe der Restverguetung: Schlussrechnung vom 25.02.2026 (Anlage K 2).
- Zur Mangelfreiheit des Werks im uebrigen: Einholung eines Sachverstaendigengutachtens aus dem Bauwesen.

Anlagenverzeichnis

- Anlage K 1: Bauvertrag vom 14.04.2025.
- Anlage K 2: Schlussrechnung vom 25.02.2026.
- Anlage K 3: Abnahmeprotokoll vom 10.02.2026 mit Maengelvorbehalt.

Dr. Vohwinkel, Rechtsanwalt

Klageerwiderung

Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt

An das Landgericht Musterstadt, 7. Zivilkammer

In dem Rechtsstreit Edelholz Bau Berlin GmbH gegen Sauer, Geschaeftsnummer 7 O 88/26, zeige ich die Vertretung der Beklagten an und beantrage:

Antraege

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klaegerin traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Erwiderung

Der Abschluss des Bauvertrags vom 14.04.2025 und die Abnahme am 10.02.2026 werden eingeraeumt. Die Faelligkeit des Restwerklohns wird jedoch bestritten, weil das Werk erhebliche Maengel aufweist und die Schlussrechnung nicht in voller Hoehe berechtigt ist.

Das errichtete Gebaeude ist mit drei wesentlichen Maengeln behaftet, die ueber die im Abnahmeprotokoll vorbehaltenen Punkte hinausgehen und sich erst nach der Uebergabe in vollem Umfang gezeigt haben.

Erstens dringt im Kellergeschoss durch eine fehlerhafte Abdichtung der Bodenplatte und der erdberuehrten Waende dauerhaft Feuchtigkeit ein; der Keller ist nicht nutzbar. Zweitens ist die Bodenplatte gerissen; die Risse setzen sich fort und deuten auf einen Gruendungs- und Ausfuehrungsfehler hin. Drittens ist das Dach im Bereich der Anschlussfuge zur Gaube undicht, sodass bei Regen Wasser in den Dachraum eindringt. Die Maengel sind in dem als Anlage B 1 vorgelegten Privatgutachten des Sachverstaendigen Dipl.-Ing. Bernd Lattich vom 02.04.2026 im Einzelnen festgestellt und mit einem voraussichtlichen Mangelbeseitigungsaufwand von 110.000 Euro bewertet.

Die Beklagte hat die Klaegerin mit Schreiben vom 18.02.2026 und erneut vom 06.03.2026 unter Fristsetzung zur Mangelbeseitigung aufgefordert. Die Klaegerin hat die Nacherfuellung mit Schreiben vom 12.03.2026 endgueltig verweigert.

Die Beklagte erklaert die Aufrechnung mit ihrem Schadensersatzanspruch in Hoehe von 110.000 Euro, der ihr wegen der genannten Maengel aus Paragraphen 634 Nummer 4, 280, 281 BGB zusteht, gegen die Klageforderung. Hilfsweise, fuer den Fall, dass die Aufrechnung nicht durchgreift, macht die Beklagte ein Leistungsverweigerungsrecht nach Paragraph 641 Absatz 3 BGB in Hoehe des Mangelbeseitigungsaufwands geltend und beruft sich auf die Einrede des nicht erfuehlten Vertrages nach Paragraph 320 BGB.

Der von der Klaegerin erhobenen Verjaehrungseinrede wird widersprochen. Die werkvertragliche Maengelverjaehrung betraegt fuenf Jahre ab Abnahme (Paragraph 634a Absatz 1 Nummer 2 BGB) und ist ersichtlich nicht abgelaufen. Im uebrigen waere die Beklagte auch im Falle der Verjaehrung berechtigt, die Zahlung des Werklohns zu verweigern (Paragraph 215 BGB).

Beweisangebote

- Zu den Maengeln und zum Mangelbeseitigungsaufwand: Privatgutachten Dipl.-Ing. Lattich vom 02.04.2026 (Anlage B 1) sowie Einholung eines gerichtlichen Sachverstaendigengutachtens aus dem Bauwesen.

- Zur Fristsetzung und endgueltigen Erfuellungsverweigerung: Schreiben vom 18.02.2026, vom 06.03.2026 und vom 12.03.2026 (werden als Anlagen B 2 bis B 4 nachgereicht) sowie Zeugnis des Architekten Theo Marwitz, zu laden ueber die Beklagte.
- Zur Ursache der Feuchtigkeit und der Risse: Einholung eines gerichtlichen Sachverstaendigengutachtens.

Anlagenverzeichnis

- Anlage B 1: Privatgutachten des Dipl.-Ing. Bernd Lattich vom 02.04.2026.
Dr. Falk, Rechtsanwaeltin

Anlage K 1 — Bauvertrag

Bauvertrag vom 14.04.2025

Zwischen der Edelholz Bau Berlin GmbH, Gewerbering 11, 12349 Musterstadt (Auftragnehmerin), und Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt (Auftraggeberin), wird folgender Bauvertrag geschlossen.

1 Gegenstand

1.1 Die Auftragnehmerin errichtet auf dem Grundstueck Lindenweg 4 in Musterstadt ein freistehendes Einfamilienhaus schluesselfertig nach der dem Vertrag beigefuegten Baubeschreibung und den genehmigten Bauplaenen.

1.2 Die Geltung der Vergabe- und Vertragsordnung fuer Bauleistungen Teil B ist nicht vereinbart. Es gilt das Werkvertragsrecht des Buergerlichen Gesetzbuchs.

2 Verguetung

2.1 Die Verguetung ist als Pauschalfestpreis vereinbart und betraegt 645.000 Euro brutto.

2.2 Die Auftraggeberin leistet Abschlagszahlungen nach Baufortschritt entsprechend dem vereinbarten Zahlungsplan. Die Schlussrate wird mit der Abnahme und der Erteilung einer pruefbaren Schlussrechnung faellig.

3 Ausfuehrungsfristen

3.1 Baubeginn ist der 02.06.2025. Die Fertigstellung und Uebergabe ist bis zum 13.02.2026 vorgesehen.

4 Abnahme

4.1 Nach Fertigstellung wird eine foermliche Abnahme durchgefuehrt und protokolliert. Vorbehalte wegen erkennbarer Maengel sind im Abnahmeprotokoll festzuhalten.

5 Maengelansprueche

5.1 Fuer Maengel des Werks gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Verjaehrungsfrist fuer Maengelansprueche betraegt fuenf Jahre ab Abnahme.

6 Schlussbestimmungen

6.1 Aenderungen und Ergaenzungen dieses Vertrages beduerfen der Textform. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulaessig, Musterstadt.

Musterstadt, den 14.04.2025

Fuer die Auftragnehmerin: Roderich Kemnitz, Geschaeftsfuehrer

Die Auftraggeberin: Hildegard Sauer

Anlage K 2 — Schlussrechnung

Edelholz Bau Berlin GmbH, Gewerbering 11, 12349 Musterstadt

Schlussrechnung Nummer S-2026-0117 vom 25.02.2026

Auftraggeberin: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt Bauvorhaben: Einfamilienhaus
Lindenweg 4, Musterstadt, Bauvertrag vom 14.04.2025

Position	Beschreibung	Betrag in Euro
1	Pauschalpreis schlussfertige Errichtung	645.000
2	abzüglich Abschlagszahlung vom 30.06.2025	-150.000
3	abzüglich Abschlagszahlung vom 30.09.2025	-180.000
4	abzüglich Abschlagszahlung vom 31.12.2025	-150.000
5	abzüglich Abschlagszahlung vom 31.01.2026	-77.550
	Summe geleisteter Abschlagszahlungen	557.550
	Restforderung	87.450

Die Restforderung von 87.450 Euro ist mit der Abnahme vom 10.02.2026 und Erteilung dieser prüfbaren Schlussrechnung fällig. Zahlbar binnen 14 Tagen ohne Abzug auf das Konto DE00 0000 0000 0000 0000 00 bei der Musterbank Musterstadt.

Anlage K 3 — Abnahmeprotokoll mit Maengelvorbehalt

Formliche Abnahme nach Ziffer 4 des Bauvertrags vom 14.04.2025

Bauvorhaben: Einfamilienhaus Lindenweg 4, Musterstadt Datum der Abnahme: 10.02.2026, 14.00 Uhr

Anwesend:

- Für die Auftragnehmerin: Bauleiter Falk Osterloh, Edelholz Bau Berlin GmbH.
- Auftraggeberin: Hildegard Sauer, begleitet durch den Architekten Theo Marwitz.

Feststellung

Das Werk wird als im wesentlichen fertiggestellt abgenommen. Die Abnahme erfolgt unter den nachstehenden Vorbehalten. Die Auftraggeberin behält sich hinsichtlich der vorbehaltenen Punkte ihre Mängelansprüche vor (Paragraf 640 Absatz 3 BGB).

Vorbehaltene Punkte

Nummer	Feststellung	Bewertung der Beteiligten
1	Feuchtigkeitsstelle an der Kellerwand im Heizungsraum	Auftragnehmerin: Restfeuchte aus Bauphase; Auftraggeberin: möglicher Abdichtungsmangel
2	Feiner Riss im Estrich des Erdgeschosses	Auftragnehmerin: Schwindriss ohne Bedeutung; Auftraggeberin: zu beobachten
3	Dachanschlussfuge zur Gaube zu prüfen	beide: Nachprüfung bei nächstem Regen vereinbart

Vermerk

Die Auftraggeberin erklärt, die Schlussrate werde erst nach Klärung der vorbehaltenen Punkte gezahlt. Die Auftragnehmerin hält die Punkte für unwesentlich und die Restvergütung für fällig.

Unterschriften: Osterloh (Auftragnehmerin), Sauer (Auftraggeberin)

Anlage B 1 — Privatgutachten zu den Mängeln (Beschreibung)

Vorgelegt von der Beklagten. Das vollständige Gutachten liegt im Original vor; hier die textliche Zusammenfassung für die Akte.

Gutachter: Dipl.-Ing. Bernd Lattich, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, Gutachten vom 02.04.2026.

Auftrag: Feststellung und Bewertung behaupteter Mängel am Einfamilienhaus Lindenweg 4, Musterstadt.

Festgestellte Mängel

Nummer	Befund	Vermutete Ursache	Geschätzter Beseitigungsaufwand in Euro
1	Durchfeuchtung der Kellerwände und der Bodenplatte, Salzausblühungen	fehlerhafte oder fehlende Abdichtung der erdberuehrten Bauteile	62.000
2	Risse in der Bodenplatte, fortschreitend	Gruendungs- oder Betonierfehler, unzureichende Bewehrung	33.000
3	Wassereintritt an der Dachanschlussfuge zur Gaube	mangelhafte Ausfuehrung des Anschlusses, fehlende Abdichtungsbahn	15.000
	Summe		110.000

Bewertung des Privatgutachters

Der Gutachter bewertet die Befunde 1 und 2 als wesentliche, die Gebrauchstauglichkeit erheblich beeinträchtigende Mängel. Der Befund 3 sei reparabel, aber dringlich. Der Gesamtaufwand zur Mangelbeseitigung wird auf 110.000 Euro geschätzt.

Hinweis nach Paragraph 139 ZPO und Beweisbeschluss-Entwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid.

Hinweis nach Paragraph 139 ZPO

1. Die Klaegerin wird darauf hingewiesen, dass ihr Bestreiten der von der Beklagten geruegten Maengel bislang pauschal bleibt, obwohl die Beklagte die Maengel im Privatgutachten (Anlage B 1) nach Befund, Ursache und Aufwand konkretisiert hat. Es wird angeregt, zu den einzelnen Befunden konkret vorzutragen und insbesondere darzulegen, welche Leistungen als Eigenleistung der Beklagten oder durch Dritte erbracht wurden.
2. Die Beklagte wird darauf hingewiesen, dass die zur Aufrechnung gestellte Gegenforderung den Eintritt der Voraussetzungen des Paragraphen 281 BGB voraussetzt. Die behauptete Fristsetzung und endgueltige Erfuellungsverweigerung (Schreiben vom 18.02.2026, 06.03.2026 und 12.03.2026) ist bislang nur angekuendigt; die angekuendigten Anlagen B 2 bis B 4 sind vorzulegen.
3. Beide Parteien werden darauf hingewiesen, dass das Verhaeltnis von Aufrechnung (Paragraphen 387 folgende BGB), Leistungsverweigerungsrecht (Paragraph 641 Absatz 3 BGB) und Einrede aus Paragraph 320 BGB klarzustellen ist, da diese Verteidigungsmittel unterschiedliche Rechtsfolgen haben. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Verjaehrungseinrede der Klaegerin nach Paragraph 215 BGB die Aufrechnung mit faellig gewordenen Gegenanspruechen nicht ohne weiteres hindert.
4. Beide Parteien erhalten Gelegenheit, binnen vier Wochen ergaenzend vorzutragen.

Beweisbeschluss-Entwurf

Es soll Beweis erhoben werden

1. ueber die Behauptung der Beklagten, das Kellergeschoss sei wegen fehlerhafter oder fehlender Abdichtung der erdberuehrten Bauteile dauerhaft durchfeuchtet, die Bodenplatte sei infolge eines Gruendungs- oder Ausfuehrungsfehlers gerissen und die Dachanschlussfuge zur Gaube sei mangelhaft ausgefuehrt und undicht, durch Einholung eines schriftlichen Sachverstaendigengutachtens aus dem Bauwesen,
2. ueber die zur Beseitigung der etwa festgestellten Maengel erforderlichen Massnahmen und die hierfuer erforderlichen Kosten durch dasselbe Sachverstaendigengutachten,
3. ueber die Behauptung der Klaegerin, das Werk sei vollstaendig und mangelfrei ausgefuehrt worden, durch Vernehmung des Zeugen Falk Osterloh.

Dem Sachverstaendigen wird aufgegeben, zu jeder Mangelbehauptung gesondert zu Befund, Ursache, Wesentlichkeit und Beseitigungsaufwand Stellung zu nehmen und etwaige Mitursachen aus Eigenleistung oder Nutzungsverhalten der Beklagten zu beruecksichtigen. Mit der Erstattung wird ein oeffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger beauftragt; die Auswahl bleibt vorbehalten.

Anknuepfungstatsachen sind der Bauvertrag (Anlage K 1), das Abnahmeprotokoll (Anlage K 3) und das Privatgutachten (Anlage B 1).

Der Beklagten wird aufgegeben, einen Auslagenvorschuss von 8.000 Euro einzuzahlen (Paragraph 17 GKG); die Beweisaufnahme erfolgt nach Eingang des Vorschusses.

Urteilsentwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung; er unterstellt das Ergebnis der Beweisaufnahme (Bestaetigung wesentlicher Maengel im Keller und an der Bodenplatte mit einem Beseitigungsaufwand von 70.000 Euro, im uebrigen kein Mangel) und dient als Tenor- und Begruendungsgeruest. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

Rubrum

Landgericht Musterstadt, 7. Zivilkammer, im Rechtsstreit der Edelholz Bau Berlin GmbH, vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Roderich Kemnitz, Klaegerin, gegen Hildegard Sauer, Beklagte, hat die 7. Zivilkammer aufgrund der muendlichen Verhandlung fuer Recht erkannt.

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 17.450 Euro nebst Zinsen in Hoehe von neun Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 26.03.2026 zu zahlen.
2. Im Uebrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klaegerin vier Fuenftel und die Beklagte ein Fuenftel.
4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hoehe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaeufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klaegerin verlangt von der Beklagten restlichen Werklohn aus einem Bauvertrag ueber die Errichtung eines Einfamilienhauses. Die Parteien schlossen am 14.04.2025 einen Bauvertrag zu einem Pauschalfestpreis von 645.000 Euro. Das Werk wurde am 10.02.2026 unter Vorbehalten abgenommen. Nach Anrechnung der Abschlagszahlungen verbleibt eine Restforderung von 87.450 Euro.

Die Klaegerin behauptet, das Werk sei mangelfrei; etwaige Maengelansprueche seien teilweise verjaehrt.

Die Beklagte ruegt einen durchfeuchteten Keller, eine gerissene Bodenplatte und ein undichtes Dach, beziffert den Mangelbeseitigungsaufwand auf 110.000 Euro und rechnet mit einem entsprechenden Schadensersatzanspruch auf; hilfsweise beruft sie sich auf ein Leistungsverweigerungsrecht.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Klageschrift, die Klageerwiderung und die Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgruende

Die zulaessige Klage ist teilweise begruendet.

Die Klaegerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung restlichen Werklohns aus Paragraph 631 Absatz 1 BGB in Hoehe von 87.450 Euro. Die Forderung ist mit der Abnahme vom 10.02.2026 und der Erteilung der pruefbaren Schlussrechnung faellig geworden (Paragraph 641 Absatz 1 BGB). Die rechnerische Hoehe ist unstreitig.

Die Beklagte hat gegen diesen Anspruch wirksam mit einem Schadensersatzanspruch aufgerechnet (Paragraphen 387, 389 BGB). Ihr steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung aus Paragraphen 634 Nummer 4, 280 Absatz 1 und 3, 281 BGB zu. Das Werk war mangelhaft (Paragraph 633 BGB), soweit der Keller durchfeuchtet und die Bodenplatte gerissen

ist. Die Klaegerin hat die Nacherfuellung nach fruchtloser Fristsetzung endgueltig verweigert. Der erstattungsfaeihige Mangelbeseitigungsaufwand betraegt nach dem Gutachten 70.000 Euro. Hinsichtlich des Dachanschlusses hat die Beweisaufnahme keinen Mangel ergeben; insoweit besteht kein Gegenanspruch.

Die Verjaehrungseinrede der Klaegerin greift nicht durch. Die Maengelansprueche der Beklagten verjaehren in fuenf Jahren ab Abnahme (Paragraf 634a Absatz 1 Nummer 2 BGB); die Frist war bei Erklaerung der Aufrechnung nicht abgelaufen.

Durch die Aufrechnung mit 70.000 Euro ist die Klageforderung in dieser Hoehe erloschen (Paragraf 389 BGB). Es verbleibt ein Restbetrag von 17.450 Euro, in dessen Hoehe die Klage begruendet ist. Im Uebrigen war die Klage abzuweisen.

Der Zinsanspruch folgt aus Verzug (Paragrafen 286, 288 Absatz 2 BGB). Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraf 92 Absatz 1 ZPO, die Entscheidung zur vorlaeufigen Vollstreckbarkeit auf Paragraf 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist die Berufung statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 Euro uebersteigt oder das Gericht die Berufung zugelassen hat (Paragraf 511 ZPO). Die Berufung ist binnen eines Monats ab Zustellung beim Oberlandesgericht Musterstadt einzulegen; sie ist binnen zwei Monaten ab Zustellung zu begruenden (Paragrafen 519, 520 ZPO). Die Berufung kann nur durch einen bei einem Gericht zugelassenen Rechtsanwalt eingelegt werden (Paragraf 78 Absatz 1 ZPO).